

建筑工程劳务承包合同

合同编号: MH20260525-001

签订地点: 江西萍乡

甲方: 江西铭和建设工程有限公司莲花分公司 (发包方)

乙方: 萍乡市心运楼宇工程有限公司 (承包方)

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则, 甲方将承包的柯美纸业有限公司搬迁技改项目中的建筑劳务承包给乙方。甲、乙双方就建筑工程劳务承包相关事宜经协商一致, 签订本协议:

第一条 工程概况

- 1、工程名称: 江西柯美纸业有限公司搬迁技改项目。
- 2、工程地点: 莲花县江西莲花东区工业园。
- 3、工程内容: 按施工图纸设计的 1#、2#成品仓涉及到的所有土建工程 (含装卸平台)。

第二条 承包范围:

- 1、成品仓: 施工图设计的含正负零以下 2 米的土建工程量 (含内外粉刷、水泥色金刚砂耐磨光亮固化地坪), 包括木工、泥工、砼工、钢筋制作绑扎工、架子工, 以及脚手架、模板等周转材料、除挖掘机以外的建筑机具。

第三条 承包方式: 包工不包料 (辅材由乙方提供)。

第四条 质量等级: 合格工程。

第五条 合同进场施工工期及处罚:

1#成品仓从进场施工日期起 45 天内完工, 2#成品仓 60 天内完工。

若因乙方原因延误工期超过 15 日, 甲方有权单方解除合同, 乙方应赔偿甲方全部损失; 因甲方原因造成延期开工或中间停顿, 按实际停工天数顺延。

第六条 工程承包价款和结算方式:

- 1、1#、2#成品仓建筑面积约 28384 m², 单间按 68 元/m² (含 3%增值税专用发票

票)包干,造价约193万;建筑面积如有增减,按实际完工建筑面积计算,包干单价不变。建筑面积的计算方法按江西省建筑工程预算定额中的建筑面积计算办法计算。

第七条 包干单价中所包含的工作内容:

- 1.按照甲方提供的施工图和施工要求,完成全部土建工程量。
- 2.周转材料:工程中所需的模板材料(含模板、支撑、紧固件、铁钉、铁丝),脚手架材料(含钢管、扣件、脚手板、铁丝等)以及搭设安全防护设施所需的工料费等全部由乙方承担。
- 3.施工机具:工程中所需的施工机械包括砼搅拌机、砼震捣设备、钢筋制作焊接机械、铁丝以及随机的电缆和防护启动装置等全部由乙方承担。
- 4.工程量中所需的人工包普工、泥工、机械工、木工、钢筋工、架子工、砼工等全部由乙方承担。

第八条 付款方式

甲方按乙方月完成工程量进度的80%支付工程进度款,每月10号前支付上月完成的工程量进度款。工程全部竣工验收合格且移交资料后,乙方出具结算经审计后甲方付足乙方已完成工程量造价的95%。工程竣工验收结算后的余款,两年后无质量问题支付。(每次结算付款时必需开具对应金额的增值税专用发票(3%)给甲方,税费由乙方承担)

第九条 安全责任

进厂施工人员保险由乙方自行负责,乙方应按有关规定和安全施工规范要求施工,参加工程施工的员工必须购买人身安全保险。安全防护范围包括工地及工地周围通道。遵守甲方公司规章制度以及地方政府和有关部门对施工现场的交通、扬尘和施工噪音等管理规定,在施工过程中,发生的一切大小安全事故均由乙方负责,乙方承担全部法律责任和经济责任,甲方不承担任何法律责任和经济责任。

第十条 违约责任

- 1.因乙方原因未按本合同第五条约定工期完工,每逾期一天,乙方须向甲方支付2000元/天违约金,违约金按实际延误天数累计计算,甲方有权从应付工程款中直接抵扣。
- 2.逾期违约金不免除乙方继续完工、整改及赔偿甲方实际损失的义务。
- 3.因甲方原因、不可抗力或经甲方书面确认的工期顺延,不计算乙方逾期违约金



第十一条 其他

1. 施工用水、用电由乙方负责安装至施工需要的地点。
2. 住宿、膳食由乙方自行解决，甲方不承担任何费用。
3. 乙方生活用水用电按装表实收（乙方安装，甲方监督）。
4. 项目施工员由乙方自行配备并对工程的安全、质量、进度负完全责任。
5. 乙方应足额、按时发放务工人员工资及供应商货款，若发生乙方拖欠工资，经核实后，甲方有权从工程款中直接扣除相应款项支付给工人；若因拖欠货款导致甲方损失的，甲方有权向乙方追偿，索赔所有产生的损失。
6. 本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十二条 本协议未尽事宜双方协商处理。本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，双方签字盖章后生效。

(以下为签字页，无正文)

甲方：

法定代表人

委托代理人

税 号：

地 址：

电 话：

传 真：

开户行：

帐 号：

乙方：萍乡市心运楼宇工程有限公司

法定代表人：

委托代理人：

税 号：

地 址：

电 话：

传 真：

开户行：中国银行 玉湖支行

帐 号：2037 6562 1509

2026 年 5 月 25 日